

Administração Pública

Unidade 3
Administração pública, economia,
licitações e funcionalismo



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JULIANE MARISE BARBOSA TEIXEIRA



A AUTORA

Juliane Marise Barbosa Teixeira

Olá. Meu nome é Juliane Marise Barbosa Teixeira. Sou Doutoranda em Engenharia da Produção e Sistemas pela (PUCPR) com foco em Engenharia das Organizações, Mestre em Tecnologia e Desenvolvimento do PPGTE na UTFPR, Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela PUCPR, Especialização em Psicopedagogia; Especialista em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa, Especialista em Formação Docente e Tutoria em EaD e possuo MBA em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades. Graduada em Letras pela PUCPR e Graduanda em Administração. Atuei como Diretora de EaD e Professora na Faculdade Inspirar. Orientadora do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI SebraePR). Coordenadora da Agência de Inovação da UNINTER, Coordenadora Adjunta do Curso Tecnológico Superior em Gestão Pública, MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades e MBA em Marketing Político e Organização de Campanha Eleitoral, além de Especialização em Sustentabilidade e Políticas Públicas na Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica da EGPPJ no Centro Universitário Internacional da UNINTER. Atuei como professora Tutora convidada na Coordenação de Tecnologia na Educação na COTED da UTFPR. Trabalhei quatro anos em Angola como coordenadora de Recursos Humanos em empresa de engenharia com aproximadamente dois mil funcionários e cinco filiais pelo país. Possuo experiência na área de Administração, com ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas e Formação Profissional. Sou docente na área de Gestão de Pessoas na administração pública e Gestão da Inovação e Modelos de Gestão. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Organizações sociais - agências executivas e reguladoras 12

O que é uma organização social? 12

A fundamentação legal da organização social no Brasil..... 13

Organização não governamental (ONG) é organização social?. 15

Agências executivas 17

Agências reguladoras 20

Normas gerais sobre licitações e contratos administrativo23

Qual o conceito de licitação?23

Princípios da Licitação.....24

Princípio da legalidade25

Princípio da publicidade25

Princípio da igualdade.....25

Princípio da impessoalidade e interesse público.....26

Princípio da vinculação ao edital.....26

Princípio do julgamento objetivo.....26

Princípio da probidade administrativa e moralidade.....27

Princípio da competitividade27

Princípio da transparência27

Princípio da eficiência, eficácia e economicidade28

Princípio da motivação.....28

Princípio do planejamento28

Princípio da segregação de funções.....28

Princípio da segurança jurídica.....29

Princípio da razoabilidade e proporcionalidade.....	29
Princípio da celeridade	29
Princípio do desenvolvimento nacional	30
A obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade da licitação e princípios da licitação.....	30
Dispensa de licitação	30
Inexigibilidade de licitação.....	31
Modalidades de licitação	31
Concorrência	31
Diálogo competitivo.....	32
Concurso	32
Leilão.....	32
Pregão.....	32
Contrato administrativo.....	33
Licitação prévia	33
Publicidade	33
Duração dos contratos	33
Prorrogabilidade	34
Cláusulas exorbitantes.....	34
Tipos de contratos administrativos.....	34
Contratos de colaboração.....	35
Contratos de concessão.....	35
Administração pública e a economia.....	37
Entendendo a economia	37
O sistema econômico capitalista.....	38
A influência da história e dos reflexos internacionais.....	40

Brasil, moeda e o banco central.....	41
O sistema financeiro nacional.....	42
Funcionalismo público e as terceirizações	44
O Decreto:.....	44
Capítulo II - Das vedações	45
Capítulo III – Do instrumento convocatório e do contrato	47
Capítulo IV – Da repactuação e reajuste	52

UNIDADE

03

INTRODUÇÃO

A Estrutura Jurídica da administração pública é um importante pilar da gestão pública e da manutenção e funcionamento dos serviços públicos e do suporte aos privados. Basicamente, trata-se de compostos, instrumentos, órgãos, leis e organizações que agem a favor de mecanismos e processos em prol das finalidades do Estado.

Quando falamos de estrutura Jurídica na administração pública, devemos pensar no conceito amplo e envolvente entre a máquina pública e os processos naturais da administração para, então, voltando-se à Constituição Federal (CF) viabilizar e legalizar o processo administrativo respeitando o Capítulo VII – da Administração Pública, Seção I – Disposições Gerais, no Art.37: “a administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”. Lembrando que esses cinco princípios devem reger toda e qualquer ação da administração pública.

Vamos aprender ao longo dessa unidade, a teia de relações entre as organizações sociais, agências executivas e agências reguladoras. Falaremos sobre as tão famosas licitações e contratos administrativos, sem deixar de lado particularidades entre a economia e a administração pública e finalmente, alcançar o entendimento das relações entre funcionalismo público e as terceirizações.

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem vindo a nossa **Unidade 3**, e o nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender as relações entre as organizações sociais, agências executivas e agências reguladoras.
2. Listar as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.
3. Identificar as particularidades entre Economia e Administração Pública.
4. Discernir sobre as relações entre funcionalismo público e as terceirizações.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento?
Ao trabalho!

Organizações sociais - agências executivas e reguladoras



INTRODUÇÃO:

Ao término desta unidade, você será capaz de entender as relações entre os processos, procedimentos e comandos da administração pública como fator essencial para que a mesma caminhe em comunhão com a Constituição Federal (CF) e com os interesses da sociedade. Você aprenderá que todo e qualquer profissional que exerça função em prol do serviço público deve respeitar e dominar as regras desse tipo de prestação de serviço. No decorrer deste capítulo faremos importantes reflexões sobre como funcionam as organizações sociais e as agências executivas. Como elas se relacionam e quais as implicações dessas relações para a prestação de serviço à comunidade.

O que é uma organização social?

Figura 1 – Sistematização de indivíduos



Fonte: freepik

A Organização Social ou OS é exatamente o que seu próprio nome representa: uma sistematização de indivíduos que tenham em comum ideias ou princípios partilhados sobre posicionamentos, comportamentos, padrões ou ações na sociedade.

Para que um grupo de pessoas que agem em comum seja, de fato, considerado OS é preciso que eles tenham também um propósito ou objetivo bem definido, solidário e que ultrapasse interesses individuais. Uma OS representa um propósito a um bem coletivo e de manutenção constante, ela não se caracteriza por ações ou intenções momentâneas.

É também, por meio da OS que se relacionam as atividades produtivas, econômicas, políticas, comerciais, de serviços e religiosos da sociedade. É por meio das OS que se estabelecem hierarquias, regras, estruturas, práticas e comandos ao todo.

A fundamentação legal da organização social no Brasil

A constituição e a operação das Organizações Sociais no Brasil tem fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona, a absorção de suas atividades por organizações sociais e dá outras providências:

CAPÍTULO I

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I

Da Qualificação

Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;

b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquela composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos

excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por esses alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. (BRASIL, 1998)

Organização não governamental (ONG) é organização social?

A resposta é: Também! Uma Organização Não Governamental (ONG) caracteriza-se pelo seu caráter privado sem fins lucrativos que atua em áreas sociais onde o poder público não se faz presente. Assim, com atos de manutenção, organização e assistência, ela também colabora para a organização social.

Figura 2 – Serviço voluntariado das ONGs



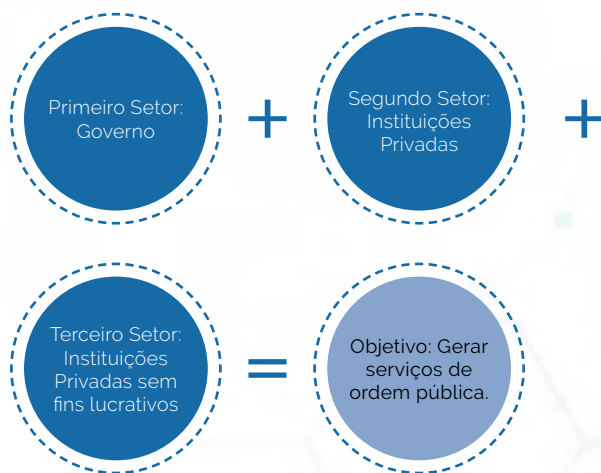
Fonte: pixabay

A prestação de serviço via ONG se caracteriza pelo perfil de voluntariado e são mais expressivas principalmente em setores como as políticas públicas, a luta em defesa ao meio ambiente, a questões diretamente conectadas à saúde e educação, entre outras.

Foi a Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 50, que trouxe para nosso contexto a expressão “Organização não Governamental” reconhecendo as ações e atos civis, sem vínculos ou conexões com entidades governamentais, em prol da manutenção dos serviços básicos essenciais aos setores mais vulneráveis da sociedade como: ações na área da educação, saúde, assistência social e direitos humanos. As ONGs geralmente viram notícia pelos seus movimentos e denúncias de exclusão, alienação e omissão do Poder Público frente a esses serviços, agindo também como um meio fiscalizador dos serviços prestados pelo Governo, quando tem uma postura séria e sem viés ideológico-partidário.

Por tratar-se de instituição privada sem fins lucrativos as ONGs necessitam constantemente de apoio financeiro para executar seu propósito. Esse apoio vem também do Governo, além de instituições privadas e pessoas físicas. Veja a figura abaixo:

Figura 3 – Conexões entre os setores



Fonte: Elaborado pela autora (2021)

Entendemos então, que estamos diretamente conectados: governo, instituições privadas e organizações sociais em prol de um único bem: a manutenção social.

Agências executivas

Agências executivas são setores do Governo que gozam de autonomia de gestão. Elas devem obrigatoriamente obediência aos princípios da administração pública. Devem também seguir e respeitar as leis, mas suas ações, processos e decisões são menos "engessados" e livres da burocracia administrativa instituída aos sistemas de gestão da máquina pública. Um exemplo bem claro dessa flexibilidade é que as agências executivas não precisam de licitações para contratar serviços quando esses não ultrapassam o dobro do valor estipulado para a licitação.

Figura 4 – Símbolo do INMETRO



Fonte: www.ppi.gov.br

Para Souto, 2000 a atuação das Agências executivas são expressivas em setores de implementação de "políticas como tributária, previdenciária social básica, de segurança pública, de proteção ambiental e fiscalização. Elas poderiam também "colaborar" com a formulação de políticas públicas, mas o seu papel principal seria o de execução".

Sua constituição, atuação e regulação está pautada no Art. 37 § 8 da Constituição Federal:

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I – o prazo de duração do contrato;

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal. (BRASIL, 2010, p.37)

Como no Decreto nº 2.487, de 2 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre a qualificação de autarquias e fundações como Agências Executivas, estabelece critérios e procedimentos para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos contratos de gestão e dos planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades qualificadas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e de acordo com o disposto nos art. 51 e 52 da Medida Provisória nº 1.549-38, de 31 de dezembro de 1997,

DECRETA:

Art. 1º As autarquias e as fundações integrantes da administração pública Federal poderão, observadas as diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ser qualificadas como Agências Executivas.

[...]

Art. 2º O plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades candidatas à qualificação como Agências Executivas contemplará, sem prejuízo de outros, os seguintes conteúdos:

I - o delineamento da missão, da visão de futuro, das diretrizes de atuação da entidade e a identificação dos macroprocessos por meio dos quais realiza sua missão, em consonância com as diretrizes governamentais para a sua área de atuação;

II - a revisão de suas competências e forma de atuação, visando a correção de superposições em relação a outras entidades e, sempre que cabível, a descentralização de atividades que possam ser melhor executadas por outras esferas de Governo;

III - a política, os objetivos e as metas de terceirização de atividades mediante contratação de serviços e estabelecimento de convênios, observadas as diretrizes governamentais;

IV - a simplificação de estruturas, compreendendo a redução de níveis hierárquicos, a descentralização e a delegação, como forma de reduzir custos e propiciar maior proximidade entre dirigentes e a agilização do processo decisório para os cidadãos;

V - o reexame dos processos de trabalho, rotinas e procedimentos, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados e ampliar a eficiência e eficácia de sua atuação;

VI - a adequação do quadro de servidores às necessidades da instituição, com vistas ao cumprimento de sua missão, compreendendo a definição dos perfis profissionais e respectivos quantitativos de cargos,

VII - a implantação ou aperfeiçoamento dos sistemas de informações para apoio operacional e ao processo decisório da entidade;

VIII - a implantação de programa permanente de capacitação e de sistema de avaliação de desempenho dos seus servidores;

IX - a identificação de indicadores de desempenho institucionais, destinados à mensuração de resultados e de produtos.

Parágrafo único. As entidades referidas no "caput" promoverão a avaliação do seu modelo de gestão, com base nos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, identificando oportunidades de aperfeiçoamento gerencial, de forma a subsidiar a elaboração do plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional.

(...)

Art. 3º O contrato de gestão definirá relações e compromissos entre os signatários, constituindo-se em instrumento de acompanhamento e avaliação do desempenho institucional da entidade, para efeito de supervisão ministerial e de manutenção da qualificação como Agência Executiva. (BRASIL, 1998)



SAIBA MAIS:

Leia a resolução na íntegra. [Clique aqui](#). Exemplos de Agências Executivas:

1. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. Consulte: <http://www.inmetro.gov.br/>

2. Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.

Consulte: www.abin.gov.br/pt/

Agências reguladoras

Também fundamentada no Art. 37 § 8 da Constituição Federal, configura-se pela atividade de regulação da atuação ou figuração do poder público frente à prestação de serviços à sociedade. Se dá via agência de regulação. Basicamente instituídas para fiscalizar a prestação de serviços públicos das empresas, as agências reguladoras controlam a qualidade dos serviços e estabelecem regras para setores como petróleo, telefonia, energia elétrica, medicamentos, alimentos, planos de saúde e transporte de passageiros.

Certos que até aqui já pudemos entender que o Governo deve trabalhar de forma a planejar, disciplinar, fiscalizar e avaliar as atividades de prestação de serviços à sociedade e não ser aquele que as realiza. Para tanto, vimos que existem sistemas, meios, parceiros e órgão específicos.

Então, sendo o Governo aquele que comanda e não o que faz, é preciso que esses comandos retornem não só como serviços prestados, mas também como informação que balizará a efetividade e o aproveitamento da sociedade, assim como um direcionamento da real e atual necessidade desta.

São também as empresas privadas aquelas que apoiam o Governo na oferta e prestação de serviços. Assim é preciso que elas sejam acompanhadas e parametrizadas por um órgão, para que os serviços "terceirizados" do Governo sejam cumpridos de acordo com o planejado. Oliveira (2014, p.31) define a atividade de regulação como um "marco regulatório, referente ao conjunto de regras, orientações, medidas de controle e de valoração que permitem exercer controle social sobre os serviços públicos".

Figura 5 – Fluxograma das obrigações observadas na prestação de serviço a entidades públicas por entidades privadas – Foco das Agências Reguladoras



Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Ou seja: mesmo sendo instituição privada, deve observar, seguir e respeitar as condições instituídas pelo sistema e pelo processo da administração pública.

Alguns exemplos de Agências Regulatórias:

1. Agência Nacional de Energia Elétrica– ANEEL.

Consulte: www.aneel.gov.br/

2. Agência Nacional de Transportes Terrestres– ANTT.

Consulte: www.antt.gov.br/

3. Agência Nacional de Aviação Civil – ANAV.

Consulte: www.anac.gov.br/

4. Agência Nacional do Cinema – ANCINE.

Consulte: <https://www.ancine.gov.br/>

5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Consulte: portal.anvisa.gov.br/

Transita na câmara uma proposta de lei geral das agências reguladoras (PL 6621/16) que deve ser votada em 2019 e que visa garantir a autonomia das autarquias, dar mais transparência à atividade regulatória e estabelecer medidas para evitar a interferência do setor privado.



RESUMINDO:

Você percebeu que mesmo sendo a máquina pública responsável pela manutenção da sociedade ela não consegue sozinha? Assim, tanto a prestação de serviços quanto a fiscalização dessa prestação precisa ser dividida com a sociedade. Essa “divisão” gera novos agentes de ação em comum: manutenção dos serviços à sociedade e esses agentes – desconectados da condição de agente público precisam também recorrer à máquina pública para que realize seu trabalho.

Normas gerais sobre licitações e contratos administrativo



INTRODUÇÃO:

Você vai explorar as formas possíveis de prestar serviços à sociedade via administração pública. Nesta fase do nosso aprendizado falaremos sobre licitação e contratos administrativos. Entenderemos o conceito e as regras de ambos, assim como suas formas mais comuns de serem exercidas.

Figura 6 – Chamada à Licitação



Fonte: pixabay

Qual o conceito de licitação?

O conceito genérico mais utilizado entre diversas personalidades é a de que licitação é um procedimento administrativo realizado a fim de selecionar a proposta mais vantajosa entre as apresentadas, por aqueles que desejam fazer contrato com a administração pública.

Esse processo baseia-se na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988).

Como regra geral, o dever de licitar, segundo as normas da Lei 14.133/21, é obrigatório para toda a administração pública direta, suas autarquias e fundações, em todos os níveis da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), incluindo os poderes Judiciário e Legislativo quando estiverem realizando funções administrativas, assim como os fundos e as entidades controladas pela administração pública.

As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias deverão seguir as regras estabelecida na lei 13.303/16, salvo quanto às disposições penais, os critérios de desempate e o pregão.

São objetos de licitação: alienação e concessão do direito real de uso de bens, compra inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços inclusive os técnico-profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de comunicação (BRASIL, 2021).

Princípios da Licitação

A Lei 14.133/21 em seu art. 5º expressa um rol de princípios que o procedimento licitatório deverá estar em conformidade, sendo os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,

publicidade, transparência, motivação, eficiência, economicidade, interesse público, probidade administrativa, eficácia, razoabilidade, proporcionalidade, segregação de funções, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, celeridade, competitividade, planejamento e desenvolvimento nacional sustentável.

Princípio da legalidade

De acordo com Scatolino e Trindade (2012), o princípio da legalidade é aplicável a todo o direito administrativo e significa que o agente só pode fazer aquilo que a lei autoriza, pois, sua função é cumprir a lei. Dessa forma, o agente público que atua no ramo das licitações está ligado aos limites definidos em lei e toda sua atividade deve ser pautada em lei.

Princípio da publicidade

Todos os atos devem ser públicos, desde os avisos de sua abertura até o conhecimento do edital, o exame da documentação e das propostas pelos interessados e o fornecimento de certidões (Branchier e Tesolin, 2006). Contudo, existem casos em que a publicidade deverá ser mitigada, como determina o art. 13 da lei 14.133/21:

Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I – quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II – quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

Princípio da igualdade

Não pode haver discriminação entre os participantes da licitação, seja por meio de cláusulas que favoreçam uns em prejuízo dos outros ou na escolha da proposta por convite (Branchier e Tesolin, 2006).

No entanto, esse princípio comporta exceções, como no caso da margem de preferência:

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

I – bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

II – bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. (BRASIL, 2021)

Esse princípio é conceituado por muitos autores como associado ao da impessoalidade ou o da competitividade.

Princípio da impessoalidade e interesse público

A atuação da Administração deverá estar pautada no atendimento do interesse público e não nos interesses dos agentes que conduzirão o processo licitatório ou qualquer outro que não seja o público.

Assim, a administração não pode levar em conta as condições pessoais dos licitantes, pois suas decisões devem estar pautadas em critérios objetivos.

Princípio da vinculação ao edital

É o princípio básico de toda licitação. O edital é a lei interna da licitação. Sua inobservância acarreta nulidade do procedimento (Branchier e Tesolin, 2006).

Princípio do julgamento objetivo

O julgamento das propostas deve ser baseado no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. Ou seja, deve se apoiar em fatos concretos pedidos pela Administração (Branchier e Tesolin, 2006).

Princípio da probidade administrativa e moralidade

O Administrador público deve se comportar de forma lícita, de acordo com a moral, os bons costumes, sob pena de cometer atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa são aqueles que causam lesão ao erário, ensejando perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação dos bens das entidades públicas, bem como frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensa-lo indevidamente.

A pena para o administrador que pratique atos de improbidade é o ressarcimento do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos (Branchier E Tesolin, 2006).

Princípio da competitividade

Mello (2009) destaca que a competitividade é da mesma essência do procedimento sendo ela um dos princípios norteadores das licitações públicas. Logo, durante o processo licitatório não devem existir restrições indevidas, bem como deve ser incentivada a competitividade entre os licitantes em busca do interesse público.

Alexandrino e Paulo (2012) complementam afirmando que somente o procedimento em que exista efetiva competição entre os participantes, impedindo manipulações de preços terá capacidade de garantir a administração e a obtenção da proposta mais vantajosa para a consecução de seus fins.

Princípio da transparência

O princípio da transparência não se confunde com o da publicidade, pois não basta apenas que as informações sejam divulgadas, elas também devem ter o seu conteúdo disponibilizado de forma clara, para que possam ser facilmente compreendidos, possibilitando assim, que a população possa acompanhar a atuação pública.

Princípio da eficiência, eficácia e economicidade

A eficiência se refere à relação entre os custos e os produtos de forma racional e utilização dos recursos. Segundo Di Pietro (2020) pode ser visto como o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública com o objetivo de obter melhores resultados na prestação do serviço público.

A economicidade se refere à aplicação da relação custo-benefício, devendo-se buscar a minimização dos custos sem comprometer a qualidade. Já a eficácia trata-se do cumprimento dos objetivos, buscando-se alcançar os resultados esperados.

Princípio da motivação

De acordo com Scatolino e Trindade (2016) a motivação é a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que causaram a prática do ato administrativo. Ela se apresenta como a justificação do ato cometido, tratando-se da explicação da conduta administrativa, com a apresentação da sua justificativa.

Princípio do planejamento

Deve existir um planejamento em todas as contratações, independentemente do nível. Sendo essa uma das características da fase preparatória, na qual deve existir a compatibilização com o plano anual de contratações e com as leis orçamentárias.

Princípio da segregação de funções

É definida pela própria Lei 14.133/2021, na qual o mesmo agente público não deve atuar de forma simultânea em funções mais propensas a riscos, com a finalidade de diminuir a possibilidade de ocultação de erros e que ocorram fraudes na respectiva contratação.

Princípio da segurança jurídica

Tem como finalidade dar mais estabilidade às situações jurídicas e garantir a aplicação justa da lei. Possui muita relação com a ideia de respeito à boa-fé, pois caso a Administração adote determinada interpretação como correta e a aplique em casos concretos, ela não pode depois anular atos anteriores sob o pretexto de que foram realizados baseados em uma interpretação errada (Di Pietro, 2020).

Princípio da razoabilidade e proporcionalidade

O princípio da razoabilidade segundo Alexandrino e Paulo (2012) são conexos à adequação e à necessidade do ato ou da atuação da administração pública, portanto, não satisfaz que o ato tenha uma finalidade legítima. É preciso ainda que os meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim almejado e que sua utilização seja necessária, principalmente quando se trate de medidas restritivas ou punitivas.



IMPORTANTE:

O princípio da proporcionalidade representa uma das vertentes do princípio da razoabilidade.

Já o princípio da proporcionalidade é conhecido como o "princípio da proibição dos excessos", ele impossibilita que a Administração limite os direitos do particular além do que seria necessário, pois ditar medidas com intensidade ou extensão excessiva, desnecessárias, influencia a ilegalidade do ato, por abuso de poder conforme explica Alexandrino e Paulo (2012).

Princípio da celeridade

Os atos da licitação devem ser realizados dentro de um prazo razoável, devendo-se buscar o cumprimento dos prazos estabelecidos, sem atrasos injustificados, pois a demora excessiva pode trazer prejuízos para as partes envolvidas, especialmente para a administração pública.

Princípio do desenvolvimento nacional

Está voltado principalmente para aspectos ambientais. Assim, deve estar incluído nele todos os aspectos que envolvem uma licitação como por exemplo, questões de ordem econômica e de desenvolvimento regional. Assim como, deve buscar o fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos e o desenvolvimento econômico com o objetivo de instituir incentivos à pesquisa e à inovação. Apresenta-se como de grande importância pelo fato do considerável impacto que as compras governamentais têm na economia (Scatolino e Trindade, 2016).

A obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade da licitação e princípios da licitação

A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI destaca que: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes [...]”. Assim, quando a Constituição fala “ressalvados os casos especificados na legislação” ela permite que em determinadas situações não seja obrigatório o procedimento licitatório, são os casos de contratação direta.

As hipóteses de contratação direta estão descritas na Lei 14.133/21, podendo se dar através da inexigibilidade e da dispensa de licitação.

Dispensa de licitação

Os casos de dispensa compõem a licitação dispensada e a licitação dispensável. Na licitação dispensada temos situações em que a lei estabelece que haverá a contratação direta, não sendo possível o procedimento licitatório. Trata-se da alienação de bens.

Na licitação dispensável, a administração pode optar por fazer ou não o procedimento licitatório, por tratar-se de uma atuação discricionária. As hipóteses estão descritas no art. 75 e trata-se de um rol exaustivo, como por exemplo “nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem” (BRASIL, 2021).

Inexigibilidade de licitação

A inexigibilidade ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda as necessidades da Administração tornando-se, portanto, inviável (Branchier; Tesolin, 2006).

A lei traz alguns exemplos no art. 74, como para "aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos" (Brasil, 2021).

Modalidades de licitação

As modalidades de licitação estão elencadas na Lei 14.133/21 e são definidas pela natureza do objeto e são: o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. A lei citada ainda determina que é proibido criar novas modalidades ou fazer a combinação entre elas.

Já os critérios de julgamento são utilizados para avaliar as propostas, e podem ser o maior lance, maior retorno econômico, menor preço, maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico (Brasil, 2021). São modalidades do processo de licitação:

Concorrência

Segundo a Lei 14.133/21, a concorrência é a modalidade de licitação empregada para contratação de:

- Bens e serviços especiais.
- Obras.
- Serviços comuns e especiais de engenharia.

Podem ser utilizadas na concorrência todos os critérios de julgamento, exceto o maior lance.

Diálogo competitivo

A lei 14.133/21 define o diálogo competitivo como a modalidade de licitação para a contratação de obras, compras e serviços, no qual a administração pública efetua diálogos com os licitantes que foram selecionados de forma prévia por meio de critérios objetivos, com a finalidade de apresentar uma ou mais alternativas que possam atender as suas necessidades. Para isso, deve ser indicado pelos licitantes uma proposta final após o encerramento dos diálogos.

Concurso

Será utilizado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, em que será atribuído ao vencedor um prêmio ou remuneração. Terá como critério de julgamento a melhor técnica ou conteúdo artístico (Brasil, 2021).

Leilão

Utilizado para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou que foram apreendidos legalmente, cujo critério de julgamento será o maior lance (Brasil, 2021).

Pregão

É a modalidade de licitação que deverá ser utilizada obrigatoriamente para a aquisição de bens e serviços comuns e poderá ser utilizado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto (Brasil, 2021).



SAIBA MAIS:

Os crimes em licitações e contratos administrativos estão incluídos no Código Penal no Capítulo II-B, Art. 337-E até o Art. 337-P. [Clique aqui](#).

Contrato administrativo

Contrato Administrativo é um acordo estabelecido entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica entre elas. Para que ele aconteça e seja validado é preciso observar se há acordo de vontades entre as partes, se aqueles que o firmam são considerados agentes capazes, é preciso haver um objeto lícito ao qual o mesmo se destina e deve se apresentar de forma descrita ou não proibida em lei. Ele celebra uma ação com a participação predominante do poder público e pela finalidade de atender a interesse da sociedade. Tendo em vista seu propósito, faz-se relevante destacar que, existem situações especiais que celebram características especiais e particulares. São elas:

Licitação prévia

Em regra, o contrato administrativo é obrigatoriamente precedido de licitação, sob pena de nulidade.

Publicidade

A validade do contrato administrativo exige publicidade, de acordo com as normas oficiais.

Duração dos contratos

A duração dos contratos regidos pela Lei 14.133/21 deverá estar inserida no edital, assim como deverão ser observadas, no ato da contratação e a cada exercício financeiro:

- A disponibilidade de créditos orçamentários.
- Previsão no plano plurianual (caso ultrapasse um exercício financeiro).

Existe ainda a possibilidade de que o contrato tenha um prazo indeterminado, na hipótese de ser usuário de serviço público disponibilizado em regime de monopólio. Para isso, deverá ser realizada a comprovação de existência de créditos orçamentários a cada exercício financeiro (Brasil, 2021).

Prorroabilidade

Poderá haver a prorrogação, de forma sucessiva, dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos, desde que respeitada a vigência máxima de 10 anos e que exista a previsão em edital, bem como a autoridade competente deve atestar que as condições e os preços continuam vantajosos para a administração, sendo aceita a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer uma das partes (Brasil, 2021).

Cláusulas exorbitantes

A administração pública possui prerrogativas em seus contratos que a colocam em uma situação de superioridade em relação ao particular contratado, são as chamadas cláusulas exorbitantes que, de acordo com a Lei 14.133/21, são:

- Modificação unilateral.
- Extinção unilateral.
- Fiscalização.
- Aplicação de sanções.
- Ocupação provisória em casos de necessidade de apuração administrativa e de risco à prestação de serviços essenciais.

Importante: Existem situações em que pode haver a extinção do contrato, sendo estas elencadas na Lei 14.133/21 no art. 137, podendo esse ato partir do contratado ou da própria Administração, no qual, dependendo da situação em que ocorrer a extinção, caberá o recebimento de direitos e ressarcimento de prejuízos.

Tipos de contratos administrativos

Eles se dividem em categorias e subcategorias:

Contratos de colaboração

Esse tipo de contrato pode ser firmado para prestação de obra pública, serviços e fornecimento:

- a. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA: voltados para ações de engenharia civil como construção, reforma ou ampliação de objeto público. A remuneração para quitação do contrato é feita por empreitada (preço unitário, global ou integral) ou por tarefa (o valor é devido na proporção em que realiza a obra).
- b. CONTRATO DE SERVIÇO: contratado pela Administração e tem como objetivo basear a prestação de uma atividade ou serviço de execução comum ou técnica.
- c. CONTRATO DE FORNECIMENTO: destinados a validar processos de aquisição de bens móveis pela Administração.

Contratos de concessão

Também dividem-se em categorias e subcategorias:

- a. CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA: é o documento que valida a administração pública a transferir a execução de uma obra pública, a fim de que seja executada por conta e risco do contratado. Aquele que toma para si a tarefa de execução não receberá diretamente pelo serviço e sim pelo direito de explorar o objeto que transforma. Exemplo: Rodovias pedagiadas. Não se recebe para construir ou fazer a manutenção das estradas, mas recebe por um tempo determinado o valor do pedágio cobrado dos usuários.
- b. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: é o documento que valida a administração pública a transferir a prestação de serviço a ela cometido, a fim de que o preste em seu nome, por sua conta e risco. Aquele que toma para si a tarefa de execução não receberá diretamente pelo serviço e sim pelo direito de explorar o objeto que transforma, mediante remuneração paga pelo usuário. Exemplo: serviços de telecomunicações.

- c. CONTRATO DE GERENCIAMENTO: é o documento que valida a administração pública a transferir a condução de um empreendimento, conservando, porém, a capacidade decisória. Exemplo: Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional.
-

**SAIBA MAIS:**

Para saber mais sobre a Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, [Clique aqui](#).

**RESUMINDO:**

Nesse capítulo você estudou o que vem a ser licitação suas modalidades e seus princípios, que são os princípios da legalidade, da publicidade, da igualdade, da impessoalidade e interesse público, da vinculação ao edital, do julgamento, da probidade administrativa e moralidade, da competitividade, da transparência, da eficiência, eficácia e economicidade, da motivação, do planejamento, da segregação de funções, da segurança jurídica, da razoabilidade e proporcionalidade, da celeridade e do desenvolvimento nacional. Estudou a dispensa de licitação e sua inexigibilidade.

Administração pública e a economia



INTRODUÇÃO:

Neste capítulo, você verá que constantemente estamos conectados direta ou indiretamente a várias organizações, tanto nas esferas pública quanto privada que nos proporcionam produtos e/ou serviços, sendo que para tanto, necessitam de máquinas, infraestrutura, pessoas e variações da economia que interferem e influenciam o sucesso das relações.

Esses processos se relacionam com uma hierarquia de funções que devem ser respeitadas entre si, mantendo o foco no bem estar social sem ferir as normas e leis da responsabilidade financeira para com a gestão. Esta "nova" preocupação com a lisura na prestação de contas é um traço que parece caracterizar a gestão pública brasileira contemporânea: a adoção de conceitos, discursos e práticas gerenciais e financeiras típicas do mundo corporativo, além da preocupação com a criatividade, postura empreendedora, inovação gerencial, gestão por resultados, contratos de gestão e também a gestão por competências. Esses são alguns dos termos e expressões que, aderem ao vocabulário cotidiano das diversas instâncias da gestão pública nacional tendo como foco o resultado e a saúde financeira.

Entendendo a economia

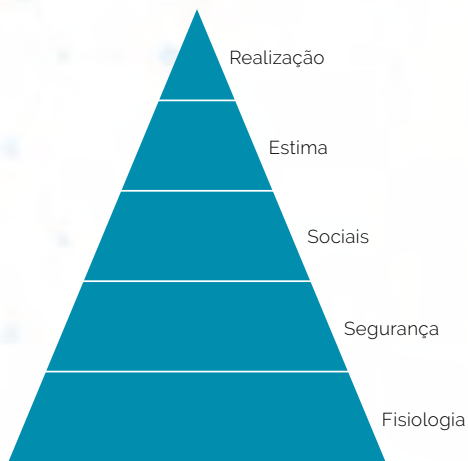
A economia é a ciência que estuda como melhorar a alocação dos recursos limitados para satisfazer as necessidades ilimitadas do ser humano. Quando se fala em necessidades do ser humano, logo nos lembramos da pirâmide de Maslow, que apresenta as cinco etapas de necessidades que um ser humano precisa e/ou almeja ao longo de sua vida.

Essas necessidades são individuais e cada ser humano dedica mais atenção a uma ou outra, dependendo do momento de sua vida, segundo Maslow essas necessidades em sua ordem crescente são:

- a. Fisiológicas.
- b. Segurança.

- c. Sociais.
- d. Estima.
- e. Auto realização.

Figura 7: pirâmide de Maslow



Fonte: commons.wikimedia

A economia é considerada uma ciência social, pois estuda o homem em sociedade, principalmente quando ele atua na atividade produtiva. Um problema econômico fundamental que foi discutido é a escassez de recursos físicos, tais como energia, máquinas, ferramentas etc., e também a escassez de trabalho humano, principalmente a mão de obra qualificada, defronte à necessidade humana ilimitada.

O sistema econômico capitalista

O sistema econômico capitalista é formado por três agentes principais:

- a. Unidades familiares – que são os consumidores de bens e serviços.
- b. Firmas ou empresas – unidades que produzem bens ou serviços combinando recursos e gerando renda.

- c. Governo - cuja intervenção possibilita minimizar falhas de mercado e redução da instabilidade por meio da gestão da política econômica.

Existem circunstâncias em que o governo pode intervir melhorando os resultados do mercado, uma das formas de intervenção do governo é a utilização de instrumentos que, por meio da política econômica governamental, estabilizam a economia. Esses instrumentos podem ser de ordem fiscal, nos casos de aumentos/redução de tributos e até aumento ou redução dos gastos governamentais. A intervenção também pode ser de natureza monetária, através do aumento ou redução do crédito e da taxa de juros. Com isso, o governo pode conciliar a eficiência produtiva das economias capitalistas com uma melhor distribuição de renda e justiça social como também com a redução das instabilidades da produção e do emprego.

Figura 8: Sistema capitalista



Fonte: pixabay

Falando em mercado, devemos lembrar que o mesmo só existe se houver oferta e demanda de um produto ou serviço e isso gera o sistema capitalista (Sistema econômico onde o lucro privado é o principal motivador das atividades produtivas e só existe com direitos de propriedade legalmente assegurados).

**SAIBA MAIS:**

Em casos onde não existe a figura do mercado, temos o sistema socialista. Sistema econômico onde o Estado define o que, quanto e para quem produzir, em função das necessidades sociais da população. Além disso, a propriedade dos meios de produção é do Estado.

A influência da história e dos reflexos internacionais

Na evolução da economia mundial, surgiram diversas correntes do pensamento econômico (chamadas de escola), destacamos a seguir alguns com suas características:

- a. Escola do Marxismo – seu idealizador Karl Marx, se opôs aos clássicos desenvolvendo novos conceitos, como o da “mais-valia” e o “conceito” do exército de reserva industrial.
- b. Escola Neoclássica – essa abordagem teórica considera a nova realidade, que conta com os seguintes fatores: concentração econômica com forte tendência monopolística, interferência estatal, crescimento dos salários, fortalecimento dos sindicatos e notável prosperidade das economias ocidentais.
- c. Escola Keynesiana – o fundador da macroeconomia John Keynes, mostrou que as economias capitalistas não tinham capacidade de promover automaticamente o pleno emprego, abrindo caminho, para o uso da política econômica. Nessa teoria quem determina o nível de produção são: o conjunto das despesas de consumo, o nível de investimentos privados e os gastos do governo, além das exportações líquidas.

Um sistema econômico pode ser considerado o formato da sociedade em aspectos político, jurídico e socioeconômico, por meio do qual se busca atingir o objetivo de melhoria do bem-estar. Existem alguns elementos básicos que compõem esse sistema, tais como:

- a. Fatores de produção - É o conjunto de recursos produtivos, representados por máquinas, equipamentos, ferramentas, terra cultivável, energia e mão de obra.
- b. Unidades consumidoras ou famílias - São detentoras de rendimentos e têm como objetivo fundamental maximizar seu bem-estar por meio do consumo de bens e serviços.
- c. Unidades produtoras ou firmas - Tem como objetivo a geração de lucros por meio da produção de bens e serviços, mediante a combinação de capital e trabalho, sob a coordenação de um empresário.
- d. Instituições - Indicam as "regras do jogo" sob as quais operam os agentes.

Brasil, moeda e o banco central

No Brasil a emissão primária de moeda é de responsabilidade do Banco Central, o qual tem seus ativos (reservas internacionais, tesouro nacional, títulos públicos, redesconto e empréstimos) e seus passivos (papel moeda emitido e reservas bancárias).

Para a expansão da oferta monetária primária (base monetária), o sistema bancário gera a expansão múltipla de moeda escritural, cujo montante depende do comportamento do público e das reservas bancárias.

Em relação à política monetária, as taxas de juros, são afetadas em primeira instância. As mudanças na oferta institucional de meios de pagamento são determinadas pelo Banco Central mediante deslocamentos da base monetária e/ou das reservas compulsórias dos bancos comerciais, dada certa demanda de moeda.

Caso o Banco Central exercesse uma forte redução da oferta monetária, diante de determinado nível de demanda de moeda, reduziria as possibilidades de empréstimo dos bancos comerciais ao setor privado.

A saúde financeira de um país depende de um sistema financeiro eficiente e diversificado, o qual propicia uma atração de poupança interna ou internacional que é indispensável para transformar esses recursos em investimentos produtivos.

Reduzir a inflação com a elevação da taxa de juros não é muito difícil. A combinação de altas taxas de juros com a redução dos gastos públicos (política fiscal) é capaz, portanto, de reduzir rapidamente a inflação. Porém, causa alguns efeitos, tais como: redução dos gastos, desaceleração da economia e a elevação dos níveis de desemprego.

O sistema financeiro nacional

Do ponto de vista organizacional, o sistema financeiro nacional está dividido em dois subsistemas:

- a. Normativo: Composto pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Monetários.
- b. Cooperativo: Composto pelos seguintes mercados e suas características:
 - Mercado monetário – local onde se realizam operações de curtíssimo prazo para atender as necessidades imediatas de caixa de diversos agentes econômicos.
 - Mercado de crédito – ambiente onde são atendidas as necessidades de recursos para financiamento do consumo e do capital de giro das empresas.
 - Mercado de capitais – ambiente onde são realizadas colocações diretas de títulos de propriedade (ações) ou de dívida (bônus, debêntures etc.) para redução dos custos associados às operações individualizadas de crédito.
 - Mercado de câmbio – nesse segmento, são realizadas a compra e venda de moedas estrangeiras necessárias às operações internacionais, por meio das instituições (bancos ou casas de câmbio) autorizadas pelo Banco Central.

- Mercado de seguros, capitalização e previdência privada - nesse mercado, são captados recursos para a cobertura de finalidades específicas, como proteção de riscos (seguros), capitalização, pensões e aposentadorias (previdência privada).

A política e a economia de um país é considerada estável perante a visão internacional, quando o mesmo tem uma moeda SAUDÁVEL.

**RESUMINDO:**

Nesse capítulo você estudou alguns dos termos e expressões que, aderem ao vocabulário cotidiano das diversas instâncias da gestão pública nacional tendo como foco o resultado e a saúde financeira. Você entendeu os conceitos de economia e as necessidades do ser humano. Estudou o sistema econômico capitalista, a influência da história e dos reflexos internacionais na economia.

Funcionalismo público e as terceirizações



INTRODUÇÃO:

Neste capítulo você vai compreender a terceirização dos serviços públicos permitidas com base no Decreto Lei nº 200 de 25 de Fevereiro de 1967 § 7º. Sendo as adaptações de grande transformação nos sistemas de administração pública e na forma de prestação de serviço via entidades privadas, iremos explorar a considerações dispostas no Decreto em sua íntegra.

Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. (BRASIL, 1967)

Para tanto, em 21 de setembro de 2018, o então Presidente Michel Temer assina o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

O Decreto:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Âmbito de aplicação e objeto

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Art. 2º Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta mediante contratação. (BRASIL, 2018)

Capítulo II - Das vedações

Conforme já visto anteriormente, no ato da administração pública deve-se considerar que o agente administrativo público só poderá fazer o que está previsto em lei. Assim, mesmo que em determinadas situações um processo, ação ou tomada de decisão seja emergente, ela só poderá acontecer se estiver prevista em lei ou salvaguardado nas exceções.

Sendo assim, observemos o que o recente Decreto nº 9.507/18 nos trás no âmbito da vedação de ação enquanto ato realizado pelo funcionalismo público para a terceirização (Brasil, 2018):

Administração pública federal direta, autárquica e fundacional

Art. 3º **Não serão** objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços: (grifo nosso)

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.

Empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses:

I - caráter temporário do serviço;

II - incremento temporário do volume de serviços;

III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere.

§ 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do caput poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à necessidade de maior abrangência territorial.

§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento dos serviços contratados.

§ 3º Não se aplica a vedação do caput quando se tratar de cargo extinto ou em processo de extinção.

§ 4º O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços.

Vedação de caráter geral

Art. 5º É vedada a contratação, por órgão ou entidade de que trata o art. 1º, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com:

I - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação; ou

II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade (BRASIL, 2018)

Capítulo III – Do instrumento convocatório e do contrato

Regras gerais (Planalto, 2018)

Art. 6º Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, as contratações deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório, no projeto básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços.

Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos de que trata o caput poderão prever padrões de aceitabilidade e nível de desempenho para aferição da qualidade esperada na prestação dos serviços, com previsão de adequação de pagamento em decorrência do resultado.

Art. 7º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam:

I - a indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de obra;

II - a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra;

III - a previsão de reembolso de salários pela contratante; e

IV - a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante.

Disposições contratuais obrigatórias

Art. 8º Os contratos de que trata este decreto conterão cláusulas que:

I - exijam da contratada declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

II - exijam a indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do contrato;

III - estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados;

IV - estabeleçam a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS;

V - prevejam, com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra:

a) que os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador; ou

b) que os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada pela contratante;

VI - exijam a prestação de garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, com prazo de validade de até noventa dias, contado da data de encerramento do contrato; e

VII - prevejam a verificação pela contratante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

§ 1º Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o inciso VII do caput deste artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados.

§ 3º O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos § 1º e § 2º.

§ 4º O pagamento das obrigações de que trata o § 2º, caso ocorra, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

Art. 9º Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão:

I - apresentação pela contratada do quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, a lista de identificação destes empregados e respectivos salários;

II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

III - a relação de benefícios a serem concedidos pela contratada a seus empregados, que conterà, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante.

Parágrafo único. A administração pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de:

I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada;

II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e

III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Gestão e fiscalização da execução dos contratos

Art. 10. A gestão e a fiscalização da execução dos contratos compreendem o conjunto de ações que objetivam:

I - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;

II - verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e

III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das cláusulas do contrato a solução de problemas relacionados ao objeto.

Art. 11. A gestão e a fiscalização de que trata o art. 10 competem ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público

usuário e, se necessário, poderá ter o auxílio de terceiro ou de empresa especializada, desde que justificada a necessidade de assistência especializada. (BRASIL, 2018)

Capítulo IV – Da repactuação e reajuste

Repactuação (Planalto, 2018)

Art. 12. Será admitida a repactuação de preços dos serviços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, com vistas à adequação ao preço de mercado, desde que:

I - seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos para os quais a proposta se referir; e

II - seja demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Reajuste

Art. 13. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de correção monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

§ 1º É admitida a estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

§ 2º Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados seja preponderantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este artigo. (BRASIL, 2018)



SAIBA MAIS:

Quer se aprofundar nesse tema? Recomendamos o acesso à seguinte fonte de consulta e aprofundamento: Artigo: "Valores jurídicos a serem observados na terceirização na administração pública" (ESTEFAM). [Clique aqui.](#)



RESUMINDO:

Você estudou a teia de relações entre as organizações sociais, agências executivas e agências reguladoras. Falamos sobre as tão famosas licitações e contratos administrativos, sem deixar de lado particularidades entre a economia e a administração pública e finalmente, você alcançou o entendimento das relações entre funcionalismo público e as terceirizações.

BIBLIOGRAFIA

ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. **Direito Administrativo Descomplicado**. 20º Ed. São Paulo; Método, 2012.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional nº 105/2019. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2020.

BRASIL. **Lei 14.133 de 01 de abril de 2021**. Disponível em: <https://bit.ly/32tgV4G>. Acesso em: 13 abr 2021

BRASIL. **LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998**. Disponível em: <https://bit.ly/3n23cvh>. Acesso em: 30 Dez 2018

DI PIETRO, M. S. Z. **Direito Administrativo**. 33 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MELLO, C. A. B. de. **Curso de Direito Administrativo**. 26ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2009.

SCATOLINO, G. e TRINDADE, J. **Manual de Direito Administrativo**. 4º Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016.

SOUTO, M. J. V. **Desestatização**: privatização, concessões e terceirizações. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2000, pp. 246-247.

OLIVEIRA, D. P. R. **Administração Pública**: Foco na otimização do modelo administrativo. São Paulo: Atlas, 2014.

BRANCHIER, A. e TESOLIN, J. **Direito e Legislação Aplicada**. Curitiba: IBPEX, 2006.

PLANALTO. **DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018**. Disponível em: <https://bit.ly/3x8RLGB>. Acesso em: 02 jan 2019.

